

עין משפט
נר מצוה

לא א מיי פֿיאַ מהלכות שבת

הלכה ז:

לב ב מיי פֿין מהל' שגגות

הלכה יב ויפֿא: מהל' שבת הלכין:

א ג מיי פֿיו מהלכות מלכות

מקורות הל' ג (תוספ"ע ייד

סימן סו ספק א):

ד (מיי' שם הל' ד):

ה ה מיי' שם הל' ה:

»

מוסף רש"י

הבער לאלא יצאת. שהיה ככלל לא תפסה כל מלאכה, חד והולאה מכללו ופרט, דה לא נלמטה לומר דן שאלה במתה כד' שפאל מלכות חלה בלאו זה ויפ"א (תוספ"ע ה' ג' ויפ"א שבת ע' רבנות)

ויבמות: ד (תנודין לה: ושמ' גכ, לחלק יצאת. שלא תמתי העשה ארבעה או תפסה אבות מלאכות שגוגג בשבת אינו חייב אלא חתם, דהא חד לאו איכא בביטול וחד כדמי לניקי פירט דה כפי עמטה להקטף חליה, מה היא מיוחדת ויחייב עליה לעמלה (תוספ"ע ויבטין' שבת דה: גכ, א) אוי שלא תאמר אינו חייב מקולא עד שיעלל שבת בכל מלאכות, לכן יאמא שגגרתה מן ההל' לחלק, מה הבעיה מיוחדת שהיא אלא תמלכ ויחייב כדת וסקולא כפי עמלה, אף על שהא אלא מלאכה ותי' (רבנות גכ)

^[1] **מלאכה** שאינה צריכה לעבודה, כל מלאכה שאינה נרשית אלא ללוקח מעליה היא מלאכה שאינה נגופה, נדברתו לא שפאל זו ולו היא נזקק לה, הלכן לאו מלאכה מתקנת היא לרש

(שבת גכ.)

הדרן עלך ספק אבל חלב

»

שיטה מקובצת

אן פטור הא דרנא: אן על ביתת אבל ירשע עליך קו' להורות כי אלא יתיר: אן דם עיקור. אין לפרש שערך הטימים מפקדים הארבעה מתו בעיקור זה ובהפסדיה בחולין הדלילה למשני מטיי' הוא דאין שחיטה מועלת בסמימים עוקרים אבל מורפה לא יהו ואיכ' לא יהו דם שהנשמה יוצאת בו ואין חייבין עליה אלא מייבין בשטח בסמימן עוקרים. ודמ' ודל', אן ותחלה ודמ' חלב. נקטה אבה לפי שיש שבה רוב דם ותפשח תלוי בו אציה אין חייבין עליו דדם האברים הוא. הראשון: אן דם ביצים היינו ביצי זכר ויש בהם רובין בני אציה חלב. כפי' גדו תנשה. הראשון: דם הגורים: עי' ר"י כותבות פ' אע"פ חוש' כבורות (קפ' סו ע"ג) ה"ר אב"ש יט' מ"ז: אן ביצים פ' שריצים. גליון פ' כתוב סעי' בן גרים הרגומים: אן שבת בהן פסקה להחמיר במחורה. ואית' שפך טמא מאי טומאה חמורה אית' בה והיה אין נבלת עוף טמא מטמא בגדים וי"ל דצד עוף אית' בה טומאה חמורה כגון נבלת עוף טהור וכן נמי צ"ל בלאי דקאמר ויש' בה איסור והיתר והיינו קודם שחיטה ולאחר שחיטה ונבי בהמה טמאה מאי והתר' יש בה לאחר שחיטה אלא ש"מ צד בהמה קתני ובהמה טהורה אית' בה איסור והיתר. מיהו קשה דאמר בפסוק אי מה בהמה דמינה באם על הבנים אף עוף כר' מאי פריך את א"כא: עד עוף דאינה באם על הבנים וגריך' לומר לפי מה דמקשה בסוף דרואק קתני ולא דהו"ה יהוה מצי למיפטר' להי' מה שיהו סוכר דרואק קתני דמה בהמה דיש' בה טומאה קלה וטומאה חמורה אף עוף כר' לאפוקי עוף טמא דאין כר'

טומאה חמורה. תוס': אן קלה וטומאה חמורה ויש בהן איסור והיתר והן מין בשר אוציא: אן שותים שאין בהן טומאה קלה חיבת ויש בהם טומאה חמורה ליש' ואתו ר' נמחק: זן חרא. חומה ארצ' יתחייב שותים ואם אין [נקרא בבת אחת] פטור בלא כלום וי"ל דלכך מיהא חייב אחד לחי' יס' לאחד משני דבריו לאו דרואק או אינו מקדים ומקדק או אינו מאחר המאחר הילכך לא סגי דלא מחייב חרא כשביל אחד שאינו מקדים בהקדמה או באיחור ובאחרת שרוצה בהקדמה ונמצא שנשנית עם האחרת בלא הקדמה ואיחרה על השניה מפורט לשבטעיו העצבים: אן תמחין סטיר תפחין' הגסים מן אות ר' וחבת' גבוה נמחק: אן ברזל ומשאיר אות ר' זן נמחק: אן זן אינן ראוין לסבלאות ואינו תפין: אן קליקל ור' אליעזר ברי' צדוק מחייב: אות ר' וחבת' יצחק נמחק: אן דכחכות דף ה' [נפיש' בתוס' יומא דף ל' ע"ג]: אן לעופה הוא דאדור ר' יהודה אות ר' נמחק: אן תחלת' ובסוף: דם (הבכור) [וחטולין]. שפירש' כמנו דם חלב שפורש' כמנו דם ביצים של בהמה און חייבין עליהן כרת אלא לאו בעלמא דדם דנים וחגבים ושרצים אין חייבין עליהן וכו'. כדמפרש' בגמרא: אף דם מהלכי שותים. כמו אדם דם ביקנים דברייחא מייר' בביצים ורעון דמורות ומעורות בדם: מה עוף ובהמה מיוחד שיש בהן טומאה קלה. היינו טומאת אוכלין כבבציה וטומאה חמורה שסמטאין אדם במשא דכבת בהו והנרשא את נבלתם: ויש בהן איסורא קודם שחיטה. אכילה. והיתר לאחר שחיטה: אוציא דם

כ:

בגוין שנתכווין לִכְבוֹת העִלְיוֹנוֹת בדי הֶהָבֵעִיר התחתונות. כדמפרש רבי יוחנן בנפת שנו יט' ולאו נופח אלא רואה לומר אמוא שטושה הפחמין צינור קרבוני"ר בלע"ז יט' שנצנצו העצים ונעשו פחמין יזו ומסיר הפחמין ^{[פ] גבוה מן האש ורואה שיצבו לעשות מהם מלאכתם לעשות מהם כדנל' טו ומשאין הפחמין דקין כי טו אינו חפץ בהן להתחמם רק שיעשו אפר והיו קלקול ואינן ראויים לשום דבר והיה רואה שימאלכו לגמרי ויהיו אפר והיו נמכוין לכבות העליונות כדי להצטיר התחמומות ואותה הצטירה של תחמומות אינו חפץ בזה כי אם שיעשו אפר והיו קלקול בזה כי לר"א צדי' (יחזק) [גִּדְוָן] מייחיד שמים משום כיצוי ומשום הצטירה ואף על גב דמקלקל הוא ואף על גב דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה צאל' סבירא ליה כר' יהודה דמחייב אף על גב דסבר כרבי שמעון דמקלקל הצטירה ולרננן אינו חייב משום הצטירה דמקלקל הצטירה פטור: **סְבִירָא** ליה כרבי יהודה דאמר דבר שאינו מתכוין חייב. ואם תאמר לפי מה שפירש רש"י פרק קמא דכתובות יט' (דף ה') הא דלאמר ר' יהודה דצרי שטמא מתכוין אסור מדרבנן דוקא ולא מן התורה קשה דהכא משמע דמדאורייתא קאמר דמחייב טטאלת ויש לומר דהכא היינו טעמא דמחייב רבי יהודה משום דהוי פסוק רישיה ולא ימות ואם תאמר אם כן אפילו רבי שמעון מודה ומאי קאמר מנא קמא סבירא ליה כרבי שמעון כו' ויש לומר דהכל היו טעמא דמלאכה שאינו צריך לגופה יט' ורבי יהודה ורבי שמעון לטעמיהו והאי דנקט טעמא דדבר שאינו מתכוין לא לא נלכדה דהא מלאכה שאינו צריך לגופה הוא ועוד יט' לא) דסבר שאינו מתכוין הוא דאינו חפץ בהצטרתן של הגחלים שאינו נהנה מהם אצל}

שהיא דקתני חמותה גחלים להתחמם בזה לא נקט מתכוין ושאינו מתכוין הוא עושה אצל מלאכה שאינו צריך לגופה היא ולכן פטר ר"ש דלע"ג דפסקי רישיה היא כיון דמלאכה שאינו צריך לגופה היא ופטור אסור וי"ל דלמסקנא מיהא דמפיק ליה בכלל וצפרטו וה"ק לעוף ולבהמה וכן עוף ובהמה מה צריכה לגופה היא טו ויש לומר דהתם ס"ד דהוה פסוק רישיה ולא ימות דמיהא ליה וכן מצינו דפסוק רישיה דלא נמאח ליה יט' וכן מצינו דפסוק רישיה דלא נמאח ליה שרי מההיא (וטובה דף לג:) דממעטין בלולב צייט' ופריך והא מתקן לא כריכא דלית ליה הושענא אחרימי' אי נמי דאין צריך לגופה אף על גב שמתקנה שרי: [ונת' עוד מוסף שנת מנח: ד"ה מיהם ומ"ש שם על דלון:]

הדרן עלך ספק אבל חלב

אבֿל דם שחיטה (נוהג) בו'. והקשה רש"י דגמרא דריש מה צממה מיה ועוף שמתמאין טומאה חמורה וטומאה קלה ועוף טמא אינו מטמא בגדים אצות בלעשה וא"כ אינו מטמא טומאה חמורה ומנגן דדמו אסור וי"ל דלמסקנא מיהא דמפיק ליה בכלל וצפרטו וה"ק לעוף ולבהמה מה עוף ובהמה מה צריכה לגופה היא טו ויש לומר דהתם ס"ד דהוה פסוק רישיה ולא ימות דמיהא ליה וכן מצינו דפסוק רישיה דלא נמאח ליה יט' וכן מצינו דפסוק רישיה דלא נמאח ליה שרי מההיא (וטובה דף לג:) דממעטין בלולב צייט' ופריך והא מתקן לא כריכא דלית ליה הושענא אחרימי' אי נמי דאין צריך לגופה אף על גב שמתקנה שרי: [ונת' עוד מוסף שנת מנח: ד"ה מיהם ומ"ש שם על דלון:]

דם נחירה. דרסה או עיקור: דם היקו של בהמה שהנשמה יוצאה בו. היינו דם קילוח חייב כרת עליו פוט' לאותו דם ששותה תחלה ובסוף: דם (הבכור) [וחטולין]. שפירש' כמנו דם חלב שפורש' כמנו דם ביצים של בהמה און חייבין עליהן כרת אלא לאו בעלמא דדם דנים וחגבים ושרצים אין חייבין עליהן וכו'. כדמפרש' בגמרא: אף דם מהלכי שותים. כמו אדם דם ביקנים דברייחא מייר' בביצים ורעון דמורות ומעורות בדם: מה עוף ובהמה מיוחד שיש בהן טומאה קלה. היינו טומאת אוכלין כבבציה וטומאה חמורה שסמטאין אדם במשא דכבת בהו והנרשא את נבלתם: ויש בהן איסורא קודם שחיטה. אכילה. והיתר לאחר שחיטה: אוציא דם

ספק אבל חלב פרק רביעי כריתות

להקדים **איכא צניניהו**. שנתכוין להדליק תחלה ואחר כך לכבות והדליק וכזה צמחיה אחת מנא קמא חייש למוקדם ומאוחר הילכך למתרי ליכא לחיוציא דשמא כזה תחילה ולמפטריה בולא כלום נמי לא דנתי דלקדומי לא אקדמיה אחורי נמי לא אחר הילכך מחייב מחד ז'

ורבי אליעזר לא חייש למוקדם ולמאוחר הילכך מחייב מרתי: **רב אשי אמר שנתכוין לכבות. ולא להצטיר** שלא היה יודע שסוף תחמומותו להצטיר: **שאינה צריכה לגופה**. כגון זה שאינו צריך להצטיר אלא להתחמם בתחיתתן ומכל מקום יודע היה שימצערו ועל מנת כן עשה וה"ל מתכוין מיהו מלאכה שאינה צריכה לגופה היא הפ הצטירה:

הדרן עלך ספק אבל חלב

אבֿל דם שחיטה (א) **בצממה**. זין צממה זין צמיה זין צטומות: **זין דם נחירה** וזין **דם עיקור**. שעקר סימניהם: **זבין דם הפסוק** ^(א) **שנשמה יוצאה בו חייבין עליו. כרת לדם הנפש הן**. וצמג' ט'מפרש אחיה דם היקו שנשפש יוצאה בו: **דם צנינים**. צניי' איל וסור. לשון אחר דם צנינים המחורות שנמאלמו מחמת חמימות שישבה

עליהן התרנגולת: **אין חייבין עליהן. כרת יט'** שאין כרת אלא צדס הנפש דכמי' (ויקרא י') כי נפש כל בשר דמו היא כל אוכליו יכרת: **גב' טומאה קלה**. טומאה אוכלין כצנינא: **טומאה חמורה**. כשהיא נבלה מטמאה צמשא. ויש בהן איסור קודם שחיטה והיתר לאחר שחיטה:

דנים הכל בכלל ח"ל לעוף ולבהמה מה עוף ובהמה מיוחדין **ט' שיש בהן טומאה קלה** ו**טומאה חמורה** ויש בהן איסור **יט'** והיתר והן מין בשר אף כל שיש בהן **טומאה קלה** **ט'** **יאוציא דם מהלכי שתיים יט'** שיש בהן **טומאה חמורה ואין** בהם **טומאה קלה** **אוציא**

והוא שנתכוין ושאינו מתכוין והוא עושה אצל מלאכה שאינו צריך לגופה היא ולכן פטר ר"ש דלע"ג דפסקי רישיה היא כיון דמלאכה שאינו צריך לגופה היא ופטור אסור וי"ל דלמסקנא מיהא דמפיק ליה בכלל וצפרטו וה"ק לעוף ולבהמה וכן עוף ובהמה מה צריכה לגופה היא טו ויש לומר דהתם ס"ד דהוה פסוק רישיה ולא ימות דמיהא ליה וכן מצינו דפסוק רישיה דלא נמאח ליה יט' וכן מצינו דפסוק רישיה דלא נמאח ליה שרי מההיא (וטובה דף לג:) דממעטין בלולב צייט' ופריך והא מתקן לא כריכא דלית ליה הושענא אחרימי' אי נמי דאין צריך לגופה אף על גב שמתקנה שרי: [ונת' עוד מוסף שנת מנח: ד"ה מיהם ומ"ש שם על דלון:]

הדרן עלך ספק אבל חלב

אבֿל דם שחיטה (נוהג) בו'. והקשה רש"י דגמרא דריש מה צממה מיה ועוף שמתמאין טומאה חמורה וטומאה קלה ועוף טמא אינו מטמא בגדים אצות בלעשה וא"כ אינו מטמא טומאה חמורה ומנגן דדמו אסור וי"ל דלמסקנא מיהא דמפיק ליה בכלל וצפרטו וה"ק לעוף ולבהמה מה עוף ובהמה מה צריכה לגופה היא טו ויש לומר דהתם ס"ד דהוה פסוק רישיה ולא ימות דמיהא ליה וכן מצינו דפסוק רישיה דלא נמאח ליה יט' וכן מצינו דפסוק רישיה דלא נמאח ליה שרי מההיא (וטובה דף לג:) דממעטין בלולב צייט' ופריך והא מתקן לא כריכא דלית ליה הושענא אחרימי' אי נמי דאין צריך לגופה אף על גב שמתקנה שרי: [ונת' עוד מוסף שנת מנח: ד"ה מיהם ומ"ש שם על דלון:]

אוציא

דם נחירה. דרסה או עיקור: דם היקו של בהמה שהנשמה יוצאה בו. היינו דם קילוח חייב כרת עליו פוט' לאותו דם ששותה תחלה ובסוף: דם (הבכור) [וחטולין]. שפירש' כמנו דם חלב שפורש' כמנו דם ביצים של בהמה און חייבין עליהן כרת אלא לאו בעלמא דדם דנים וחגבים ושרצים אין חייבין עליהן וכו'. כדמפרש' בגמרא: אף דם מהלכי שותים. כמו אדם דם ביקנים דברייחא מייר' בביצים ורעון דמורות ומעורות בדם: מה עוף ובהמה מיוחד שיש בהן טומאה קלה. היינו טומאת אוכלין כבבציה וטומאה חמורה שסמטאין אדם במשא דכבת בהו והנרשא את נבלתם: ויש בהן איסורא קודם שחיטה. אכילה. והיתר לאחר שחיטה: אוציא דם

מסורת הש"ס

(א) [שבת ע' ויפ"א, ז] (שבת מהל' א) [בשבת מהל' ובשאר כל המקומות איתא מוחין, ז] (בשבת א) [שבת פ"ב ה"ז, ו] (שבת עב: אסור, ט) (שבת פ"ב ה"ז, ו) [תוספתא א) [שבת עב: ויפ"א, ח] (שם קה: ויפ"א, ט) משנה שנמשיות איתא דם דגים דם חגבים וכן מוכרת מתוס', ז' (שם פ"ב ה"ז, ו) [תוס' ע' פסחים פה, ונחום לה, ט] [תוס' ע' ע"ל ד. תוספתא פ"ב ה"ז, ו], ז' [תלמן כג, ח] (ח' גידולם, ז) צ"ל ותשאלו, ט] וזכ"כ רש"י שבת קמא: ד"ה דילמא וי"ה בתוס' יומא לז: ד"ה כר"מ אמת' בתוס' מכות לא מלאכה, ט) צ"ל דדבר,

»

תורה אור השלם

1. וכל דם לא איתא בכל מושבתיכם לעוף ולבהמה:

ויקרא ז ב

»

הנהגות הב"ח

(א) בבשנה דרם עיקור דרם הקור שנשפש יוצאה וס' דם פלים דם דגים דם חגבים: (ב) גמ' דם כסן אסור ויש בהן היתר וכן מין בשר אף כל שיש כסן טומאה קלה וטומאה חמורה ויש בהן איסור ויש בהן היתר והן מין בשר אוציא דם מהלכי שותים שאין בהן טומאה קלה איתא דם שחיטה: (א) רש"י ד"ה חלב דם שחיטה מין צני' וצמח כצנינא נמחק: (א) י"ה וזין דם הקורו שהדפוש יוצאה:

»

רבינו גרשום

דאמר כר' חנינא ור' אליעזר במתכוין לכבות את העליונות הדחינו לצורך נפח. אביר ר' ירמיה עד כאן עד שנתקנו ר' יוחנן בדפוח שני לא נתגלה טעמא של חלבה זו מיט מחייבין ר' אליעזר שחית: אביר בר אבא ור' חנינא דאמרי תריוויין כגון שנתכוין לכבות ולהבעיר. חייב שותים וחיי' דלא מחייב אלא חרא סבר לה כר' יוסי דאמר הבערה ללאו יצאת אלא שטמא: ור' אליעזר ברי' צדוק סבר לה כר' נתן דאמר לחלק יצאת. וחייבי עליה שטמא. ואות דאביר ע"כ לא נתגלה שפעת של חלבה זו עד שפירשו אביר בר אבא ורב חנינא בר אבין: ורב אמר להקדים איכא בנייניה. בין ר' שמעון לר' אליעזר ברי' צדוק כגון שנתכוין להקדים לכבות תחלה וכיבה והבעיר בבת אחת דר' שמעון כן אלעזר סבר כיון דלא איתבעררא שפעתה דלא כיבה תחלה פטור מן חייבין וחייבי על הבערה ור' אליעזר ברי' צדוק סבר דחייב שותים דגויי נמי צדוק סבר דחייב שותים דגויי נמי דרבינן דבר שאין מתכוין פטור. כדנמך ור' שמעון אומר גורר אדם מטה וכו': ור' אלעזר סבר לה כר' יהודה דאמר דבר שאין מתכוין אסור. כדקאמר בני בבזר אפילו מה און מקיחין לו את חת' דם משום דקסבר אפילו דבר שהן מתכוין אסור: הא דרנניא חייב קסבר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה. שרדוכי של גחלים אינו אלא צללות בשר וזה אג"ש שותאן לצורך חיטום ולא לצורך צלייה והובעור חייב ואידך תנא סבר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה ועוד שטעמא הובעור: מליק פירקין

דם נחירה. דרסה או עיקור: דם היקו של בהמה שהנשמה יוצאה בו. היינו דם קילוח חייב כרת עליו פוט' לאותו דם ששותה תחלה ובסוף: דם (הבכור) [וחטולין]. שפירש' כמנו דם חלב שפורש' כמנו דם ביצים של בהמה און חייבין עליהן כרת אלא לאו בעלמא דדם דנים וחגבים ושרצים אין חייבין עליהן וכו'. כדמפרש' בגמרא: אף דם מהלכי שותים. כמו אדם דם ביקנים דברייחא מייר' בביצים ורעון דמורות ומעורות בדם: מה עוף ובהמה מיוחד שיש בהן טומאה קלה. היינו טומאת אוכלין כבבציה וטומאה חמורה שסמטאין אדם במשא דכבת בהו והנרשא את נבלתם: ויש בהן איסורא קודם שחיטה. אכילה. והיתר לאחר שחיטה: אוציא דם

דם נחירה. דרסה או עיקור: דם היקו של בהמה שהנשמה יוצאה בו. היינו דם קילוח חייב כרת עליו פוט' לאותו דם ששותה תחלה ובסוף: דם (הבכור) [וחטולין]. שפירש' כמנו דם חלב שפורש' כמנו דם ביצים של בהמה און חייבין עליהן כרת אלא לאו בעלמא דדם דנים וחגבים ושרצים אין חייבין עליהן וכו'. כדמפרש' בגמרא: אף דם מהלכי שותים. כמו אדם דם ביקנים דברייחא מייר' בביצים ורעון דמורות ומעורות בדם: מה עוף ובהמה מיוחד שיש בהן טומאה קלה. היינו טומאת אוכלין כבבציה וטומאה חמורה שסמטאין אדם במשא דכבת בהו והנרשא את נבלתם: ויש בהן איסורא קודם שחיטה. אכילה. והיתר לאחר שחיטה: אוציא דם

הוי שפיר מלאכה שאינה צריכה לגופה: אן דאוציא דגים וחגבים ושרצים שאין חיבת דם מהלכי שותים ליש' נתמק: